

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5311/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด นครปฐม
นาย ทักษิณ หรือ อ้อย สุขพงษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 213

โจทก์ฟ้อง และนำสืบว่าจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำผิดอย่างเดียวกัน และพร้อมกันจึงเป็นเหตุในลักษณะคดี เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 กระทำผิด ก็ไม่อาจฟังว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำผิดด้วย แม้จำเลยที่ 2 มิได้ฎีกาขึ้นมาศาลฎีกาก็น่าจะพิจารณาและพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 2 ด้วยได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 83 ให้ร่วมกันคืนเงิน 200 บาทแก่ผู้เสียหาย และนับโทษจำเลยที่ 3 และที่ 4 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงของศาลชั้นต้นดังกล่าวด้วย

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวเกี่ยวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 83 จำคุกคนละ 12 ปี จำเลยที่ 3 ที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคสอง จำคุกคนละ 3 ปี คำรับสารภาพของจำเลยที่ 3

ที่ 4 ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 2 ปี ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงิน 200 บาทแก่ผู้เสียหาย นับโทษจำเลยที่ 3 ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3706/2529 ของศาลชั้นต้นและนับโทษจำเลยที่ 4 ต่อจากโทษของจำเลยที่ 3 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3596/2529 ของศาลชั้นต้นตามลำดับ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ร่วมคืนเงิน 200 บาท แก่ผู้เสียหายด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2529 เวลา 1 นาฬิกาเศษ ขณะที่นายกำแหงเก็กง้วน ผู้เสียหายกับนางสมศรี เก็กง้วน ภรรยาและบุตรชาย อายุ 3 ขวบกำลังนอนอยู่ที่บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 19 ตำบลทุ่งกระพังโหมอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีคนร้าย 2 คนเข้ามาในบ้านใช้อาวุธมีดพกจี้ขู่ผู้เสียหายกับนางสมศรีไม่ให้ร้อง บังคับให้ผู้เสียหายเอากุญแจมาไขตู้เสื้อผ้าแล้วเอาเงินสด 200 บาท ในตู้เสื้อผ้าไป และคนร้ายทั้งสองจับผู้เสียหายกับนางสมศรีมัดติดกันไว้ จากนั้นจึงได้เปิดประตูบ้านแล้วเรียกคนร้ายอีกคนหนึ่งเข้ามาช่วยกันขนเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายคือรถจักรยานยนต์ 1 คัน เครื่องรับโทรทัศน์ 1 เครื่อง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1 ใบ นาฬิกาแขวน 1 เรือน ออกจากบ้านพากันหลบหนีไปคนร้ายไปแล้วผู้เสียหายกับนางสมศรีตื่นหลุดจากเชือกที่ถูกมัดไว้ผู้เสียหายจึงไปแจ้งเหตุต่อเพื่อนบ้านและผู้ใหญ่บ้าน รุ่งขึ้นเข้าผู้เสียหายไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมและพาเจ้าพนักงานตำรวจไปจับกุมจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ที่

บ้านนายสุรินทร์ สุขหงษ์ คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 กระทำผิดตามฟ้องของโจทก์หรือไม่ ปัญหานี้ศาลฎีกาตรวจพิเคราะห์คำฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 1 และพยานหลักฐานโดยตลอดแล้วเห็นว่า นายกำแหงเกีกร้วน ผู้เสียหาย กับภรรยา เบิกความยืนยันว่าจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 เป็นคนร้ายที่เข้าไปในห้องนอนของผู้เสียหาย จี้และมัดผู้เสียหายกับภรรยา และคั่นเก็บเอาทรัพย์สินไป แต่ตามภาพถ่ายประกอบคำรับสารภาพของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ซึ่งมี 12 ภาพกลับแสดงว่าเป็นการกระทำของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ทั้งสิ้น โดยแต่ละภาพมีบันทึกประกอบและคำบรรยายชัดแจ้งได้ภาพทุกภาพว่า จำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นผู้กระทำการตามภาพถ่ายเหล่านั้นคือ เข้าไปในห้องนอนของผู้เสียหายจี้และมัดผู้เสียหายกับภรรยาและคั่นเก็บทรัพย์สินไป ซึ่งตามคำเบิกความของผู้เสียหายกับภรรยาไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 และที่ 4 เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตอนนี้แต่อย่างไร ทำให้เป็นข้อพิรุธสงสัยว่า ถ้าจำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่เป็นผู้เข้าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตอนนี้แล้วจำเลยที่ 3 และที่ 4 แสดงทำประกอบคำรับสารภาพนั้นได้อย่างไร แต่ถ้าจำเลยที่ 3 และที่ 4 เข้าไปในห้องนอนของผู้เสียหาย จี้และมัดผู้เสียหายกับภรรยาและคั่นเก็บทรัพย์สินไปจริงจึงแสดงทำประกอบคำรับสารภาพได้ถูกต้องอย่างที่คุณเสียหายและภรรยาได้ประสบมาด้วยตนเอง จึงยอมให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 แสดงทำทางประกอบคำรับสารภาพมาโดยตลอด ก็ยอมแสดงว่าในขณะที่เกิดเหตุผู้เสียหายและภรรยาไม่เห็นและไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายเข้าไปจี้ตน เพราะเหตุเกิดเวลา 1 นาฬิกาเศษ ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนทั่วไปนอนหลับสนิท เมื่อคนร้ายเข้าไปถึงตัวทันทีทันใดผู้เสียหายและภรรยาน่าจะอยู่ในสภาพงัวเงียประกอบกับความตกใจ ผู้เสียหายกับภรรยาไม่น่าจะรู้ว่าใครเป็นใคร จึงมีเหตุน่าเชื่อว่าผู้เสียหายและภรรยาจำคนร้ายไม่ได้ เมื่อมีเหตุน่าสงสัยดังนี้แล้วจึงควรพิเคราะห์ประจักษ์พยานของโจทก์ ซึ่งมีเฉพาะผู้เสียหายและภรรยาด้วยความระมัดระวังต่อไปว่า คำเบิกความของพยานทั้งสองนี้สอดคล้องต้องกันมันคงมีเหตุควรเชื่อถือได้เพียงใดหรือไม่ ปัญหานี้ผู้เสียหายได้เบิกความต่อศาลว่า จำเลยที่ 1

และที่ 2 ได้ช่วยกันค้นหาทรัพย์สินทุกแห่งในบ้านผู้เสียหายไปจนหมดแล้วจึงใช้เชือก
ในลอนมัดมือผู้เสียหายติดกับมือของภรรยาไว้ โดยมีได้กล่าวถึงว่ามีการมัดเท้าด้วย
แต่ในชั้นสอบสวนผู้เสียหายได้ให้การว่ามีการมัดเท้าไว้ด้วย และให้การว่าจำเลยที่ 1
และที่ 2 มัดผู้เสียหายและภรรยาไว้ก่อนแล้วจึงค้นหาทรัพย์สิน คำเบิกความของผู้เสีย
หายชั้นศาลและคำให้การชั้นสอบสวนไม่สอดคล้องกันเช่นนี้ ทำให้คำพยานปากนี้ไม่
น่าเชื่อถือส่วนภรรยาของผู้เสียหายนั้นเบิกความต่อศาลว่านายรัตน์คนร้ายอีกคนหนึ่ง
เป็นคนจูงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปแต่ตามภาพถ่ายประกอบคำรับสารภาพ
ของจำเลยที่ 4 ตามที่โจทก์ส่งศาลภาพที่ 11 กลับปรากฏว่าจำเลยที่ 4 เป็นคนจูงรถ
จักรยานยนต์ของผู้เสียหายไป คำเบิกความของภรรยาผู้เสียหายกับภาพถ่ายดังกล่าว
เป็นพยานโจทก์ทั้งสิ้น แต่ยืนยันข้อเท็จจริงไปคนละทาง โจทก์ไม่มีหลักฐาน
สนับสนุนว่าความจริงเป็นอย่างไร พยานโจทก์จึงเชื่อถือไม่ได้ความจริงเป็นอย่างที่
โจทก์ฟ้อง นอกจากนี้คำเบิกความของผู้เสียหายและภรณยานั้นยังมีข้อพิรุธขัดต่อ
เหตุผลอีกประการหนึ่งคือผู้เสียหายและภรรยาอ้างว่าเห็นจำเลยที่ 1 และที่ 2 จาก
แสงไฟฟ้าที่จำเลยที่ 2 เปิดสว่างขึ้นเพื่อค้นหาทรัพย์สินนั้น ข้อเท็จจริงในทางนำสืบ
ปรากฏว่าผู้เสียหายว่ารู้จักจำเลยที่ 1 และที่ 2 มาก่อน จำเลยทั้งสองก็น่าจะต้องรู้ว่าผู้
เสียหายก็รู้จักจำเลยทั้งสองด้วย จึงไม่มีเหตุผลอย่างไรที่จำเลยที่ 2 จะเปิดไฟฟ้าใน
ห้องที่เกิดเหตุซึ่งอาจทำให้ผู้เสียหายจำหน้าของตนได้ และทั้ง ๆ ที่จำเลยที่ 1 มี
ไฟฉายไปด้วยตามที่ปรากฏในคำให้การของจำเลยที่ 1 ในชั้นสอบสวน สรุปพยาน
หลักฐานโจทก์ที่ได้วินิจฉัยมาฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นคนร้ายที่ได้กระทำผิดตาม
ฟ้อง ดงทก์ฟ้องและนำสืบว่าจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 กระทำผิดอย่างเดียวกัน
และพร้อมกัน จึงเป็นเหตุในลักษณะคดีเมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 กระทำ
ผิดก็ไม่อาจฟังว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกระทำผิดด้วย แม้จำเลยที่ 2 มิได้ฎีกาขึ้นมา ศาล
ฎีกาก็ก็น่าจะพิจารณาได้ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 2 ศาลฎีกา
ไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น"

พินิจพิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>